

1500131-58.2022.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

...

Destarte, a abordagem dos réus em ponto de tráfico, a apreensão de entorpecentes e dinheiro sem origem esclarecida em poder de ambos, a tentativa de GABRIEL de esconder entorpecentes dentro da própria boca e de tentar correr ao ser abordado, além de tentar se desfazer de vários eppendorfs de cocaína, aliados ao seu anterior envolvimento com o tráfico, sendo reincidente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500131-58.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-58.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Fernando Bonatti e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

GABRIEL FERNANDO BONATTI e MICHELLE DA SILVA LIRA, qualificados nos autos (fls. 22 e 35, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c com o artigo 29, Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta de 02h19, na Rua Acre, 640, Jardim do Bosque, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios, após adquirirem de maneira escusa, traziam com eles 32 porções contendo 5,76 gramas de cocaína na forma de crack e 14 eppendorfs contendo 5,67 gramas de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa do réu Gabriel pugna pela fixação da pena no patamar mínimo.

Já a Defesa de Michele pretende a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus GABRIEL FERNANDO BONATTI e MICHELLE DA SILVA LIRA foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 29 do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº 92/2022 (fls. 09/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); laudos periciais de constatação provisória de entorpecentes (fls. 16/17 e 18/19); fotografias dos entorpecentes (fls. 46); laudos periciais de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 96/98 e 99/101); comprovante de depósito judicial (fls. 95), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu GABRIEL FERNANDO BONATTI, na presença do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024, na fase inquisitiva (fls. 05), permaneceu em silêncio. Em Juízo disse que no dia dos fatos estava traficando. Tinha acabado de sair da cadeia e devia para traficantes. Então continuou a traficar. Michele estava junto consigo naquele dia, mas não traficando. Ela tinha um pino porque estava usando. Não sabe o porquê ela tinha dinheiro. Tem 24 anos. Desempregado. Vivía em união estável com Michelle. Possui uma filha. Não pagava pensão. Tem passagem por tráfico e furto. Nada tem contra as testemunhas.

A ré MICHELLE DA SILVA LIRA, na presença do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024, na fase inquisitiva (fls. 07), permaneceu em silêncio. Em Juízo disse que estava usando drogas há dias. Saiu com uns meninos de carro. Eles queriam que fosse para a casa deles, mas disse que estava com fome. Ganhou vinte reais desse rapaz. Foi comprar um lanche e viu Gabriel. Já teve relacionamento com ele. Foi conversar. Iriam fazer uso de drogas. Não sabia que ele estava com drogas e que vendia drogas. Quando a polícia veio, colocou o pino de cocaína na bolsa. Estava muito alcoolizada e com cheiro de álcool. Apagou na delegacia. Deitou e dormiu. Não foi colhido seu depoimento porque não tinha condições. Falou para o delegado que estava usando drogas e não traficando. Não mantinha relacionamento com o réu naquela época. Estava há sete meses separado. O encontrou de forma ocasional. Fazia quinze minutos que estava conversando com o réu quando a polícia chegou. A porção de cocaína que portava foi dada pelo réu Gabriel. Iriam usar juntos. É usuária também de crack. Estava sem usar drogas há quatro anos. Parou de trabalhar por conta da pandemia e recaiu. Posteriormente se envolveu em outra ocorrência. Estava perto de onde foram encontradas porções de drogas, mas estas não eram suas. O traficante fugiu. Os policiais forçaram usuários a dizer que a droga lhe pertencia. Não se recorda da policial Roberta. Não lembra de ter falado com ela. Os policiais sabem que é usuária. Parou o carro defronte um mercado que tinha câmera. Se pedir as imagens vão ver que tinha chegado ao local quinze minutos antes. Se lembrou há pouco tempo destas câmeras. O nome do mercado é Mercadinho da Família. Tem 41 anos. É técnica em química. Dava aulas. Fazia faxinas. Não tinha renda fixa. É divorciada. Possui um filho de 11 anos. É primária. Está sendo acusada injustamente por tráfico. Nada tem contra os policiais, pois foram educados, mas eles mentiram.

A testemunha Policial Militar ROBERTA BENEDITO GUILHERME DE LIMA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 03), declarou que: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA BARIZON QUANDO, EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO, PASSANDO PELA RUA ACRE - VISUALIZARAM UM CASAL E DE IMEDIATO O DEPOENTE PERCEBEU QUE A MOÇA ERA A PESSOA CONHECIDA POR MICHELLE E NESTE INSTANTE O RAPAZ QUE ESTAVA COM ELA COLOCOU ALGO NA BOCA FATO QUE CHAMOU A ATENÇÃO E ENSEJOU A ABORDAGEM; QUE O RAPAZ FEZ MENÇÃO DE CORRER ENQUANTO QUE MICHELLE PERMANECEU PARADA; QUE O CASAL FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO MICHELLE DA SILVA LIRA E GABRIEL FERNANDO BONATTI; QUE GABRIEL CUSPIU O EMBRULHO QUE ESTAVA EM SUA BOCA NO QUAL HAVIA 32 (TRINTA E DUAS) "PEDRAS" DE CRACK E ADMITIU TER SE DESFEITO DE PINOS DE COCAÍNA, OS QUAIS FORAM LOCALIZADOS NO CHÃO PRÓXIMO A ELE TOTALIZANDO 13 (TREZE) EPPENDORFS CONTENDO COCAÍNA, ALÉM DISSO, TRAZIA CONSIGO A QUANTIA DE R\$61,00 (SESSENTA E UM REAIS) EM DINHEIRO; QUE EM PODER DE MICHELLE FOI ENCONTRADO UM EPPENDORF CONTENDO COCAÍNA E A QUANTIA DE R\$18,00 (DEZOITO REAIS) EM DINHEIRO; QUE GABRIEL CONFESSOU QUE ESTAVA VENDENDO AS DROGAS DESDE AS 22H00MIN E MICHELLE TAMBÉM ADMITIU QUE ADQUIRIU AS DROGAS, AS QUAIS PERTENCIAM AO CASAL E AMBOS ESTAVAM JUNTOS

NA COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES; QUE GABRIEL JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO E TERIA DEIXADO O CARCERE EM OUTUBRO DO ANO PASSADO; QUE O CASAL NÃO TRAZIA TELEFONES CELULARES; QUE DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM GABRIEL E MICHELLE AO PRONTO SOCORRO PARA EXAMES DE CORPO DE DELITO E EM SEGUIDA APRESENTADOS NESTE PLANTÃO POLICIAL ONDE A PRISÃO DE AMBOS FOI DECRETADA PELA AUTORIDADE POLICIAL". Em juízo ratificou a versão apresentada. Ambos confessaram que estavam comercializando drogas. Conheceu a ré em outra abordagem, tendo ela dito que era usuária. Conheceu o réu naquele dia. Ele falou que havia saído a pouco tempo da cadeia por venda de drogas. Ambos disseram que estava juntos e vendendo drogas desde 22h. A ré disse que ambos tinham um relacionamento. A ré estava tranquila. O réu ficou agitado ao ver a viatura. Posteriormente ele se acalmou e confessou os fatos. Eles colaboraram com a ocorrência.

A testemunha Policial Militar RAFAEL BRUNO BARIZON, ouvida na fase inquisitiva (fls. 04), declarou que: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SUA COLEGA DE FARDA ROBERTA QUANDO EM PATRULHAMENTO DE ROTINA PASSANDO PELA RUA ACRE - NOTARAM UM CASAL E DE IMEDIATO RECONHECERAM A MOÇA CONHECIDA POR MICHELLE E NESTE INSTANTE O RAPAZ QUE A ACOMPANHAVA COLOCOU ALGO NA BOCA FATO QUE CHAMOU A ATENÇÃO E ENSEJOU A ABORDAGEM; QUE O RAPAZ FEZ MENÇÃO DE FUGIR ENQUANTO QUE MICHELLE PERMANECEU PARADA; QUE O CASAL FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO MICHELLE DA SILVA LIRA E GABRIEL FERNANDO BONATTI; QUE GABRIEL CUSPIU O EMBRULHO QUE ESTAVA EM SUA BOCA NO QUAL HAVIA 32 (TRINTA E DUAS) "PEDRAS" DE CRACK E ADMITIU TER SE DESFEITO DE PINOS DE COCAÍNA, OS QUAIS FORAM LOCALIZADOS NO CHÃO PRÓXIMO A ELE TOTALIZANDO 13 (TREZE) EPPENDORFS CONTENDO COCAÍNA, ALÉM DISSO, TRAZIA CONSIGO A QUANTIA DE R\$61,00 (SESSENTA E UM REAIS) EM DINHEIRO; QUE EM PODER DE MICHELLE FOI ENCONTRADO UM EPPENDORF CONTENDO COCAÍNA E A QUANTIA DE R\$18,00 (DEZOITO REAIS) EM DINHEIRO; QUE GABRIEL CONFESSOU QUE ESTAVA VENDENDO AS DROGAS DESDE AS 22HORAS E MICHELLE TAMBÉM ADMITIU QUE ADQUIRIU AQUELAS DROGAS, AS QUAIS PERTENCIAM AO CASAL E AMBOS ESTAVAM JUNTOS NA COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES; QUE GABRIEL JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO E TERIA DEIXADO A PRISÃO EM OUTUBRO DO ANO PASSADO; QUE O CASAL NÃO TRAZIA TELEFONES CELULARES; QUE DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM GABRIEL E MICHELLE AO PRONTO SOCORRO PARA EXAMES DE CORPO DE DELITO E EM SEGUIDA APRESENTADOS NESTE PLANTÃO POLICIAL ONDE A PRISÃO DE AMBOS FOI RATIFICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL". Em juízo ratificou a versão apresentada. O eppendorf apreendido com a ré era semelhante aos que foram dispensados pelo réu. O réu confessou que estava vendendo drogas e a ré disse que era sua companheira e estava participando junto com ele. A ré falou que era usuária. De início o réu tentou se desvencilhar da abordagem. A ré estava consciente. Não sabe informar se ela tinha usado drogas naquele dia.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Acre quando visualizaram os réus.

Ao perceber a presença da viatura o réu GABRIEL colocou algo dentro de sua boca, o que chamou a atenção dos policiais e ensejou a abordagem, sendo que GABRIEL ainda fez menção de fugir, mas foi detido.

Durante a realização da abordagem, GABRIEL cuspiu o embrulho que estava dentro de sua boca e os policiais constataram que no interior deste embrulho havia 32 pedras de crack.

O réu admitiu, ainda, que havia dispensado "pinos" de cocaína. Os policiais, então, diligenciaram nas proximidades do local da abordagem e encontraram 13 eppendorfs contendo cocaína. Em poder do réu foram apreendidos R\$ 61,00.

Consta, ademais, que em poder da ré MICHELLE foi apreendido um eppendorf contendo cocaína, idêntico aos que foram dispensados por GABRIEL, bem como R\$ 18,00.

Aos policiais militares, durante a abordagem, GABRIEL confessou que estava no local vendendo entorpecentes desde as 22h00 e MICHELLE admitiu também ter adquirido os entorpecentes, que pertenciam ao casal, e estavam juntos na comercialização das drogas.

Os entorpecentes apreendidos foram periciados, apurando-se que se tratava de 32 porções contendo 5,76 gramas de cocaína na forma de crack e 14 eppendorfs contendo 5,67 gramas de cocaína (conforme laudos de constatação prévia às fls. 16/17 e 18/19

e laudos de exame químico toxicológico às fls. 96/98 e 99/101).

Ouvido em Juízo, o réu Gabriel disse que estava vendendo drogas e que Michele, sua companheira, apenas o acompanhava e usava drogas.

A ré Michele, por sua vez, declarou que estava separada de Gabriel e que havia acabado de chegar ao local para conversar com o réu, momento em que ganhou um pino de drogas e que iriam juntos fazer uso.

A versão apresentada pelos réus, entretanto, não convence.

Há contradição entre os relatos, pois Michele nega o relacionamento com Gabriel.

Contudo, este sustenta que vivia em união estável com ela e que Michele o acompanhava quando vendia drogas.

A alegação de que Michele é usuária de drogas e a porção apreendida seria para seu próprio consumo, igualmente, está isolada nos autos.

Os policiais militares foram claros ao afirmar que viram o momento em que o réu Gabriel colocou as porções de crack na boca e confirmaram que localizaram os demais eppendorfs de cocaína próximo aos réus.

Confirmaram ainda que, informalmente, tanto Gabriel quanto Michele confessaram que estavam juntos comercializando os entorpecentes.

A argumentação de Michele de que tinha acabado de chegar ao local não foi confirmada.

Logo, pelas provas colhidas ao longo da instrução criminal, tenho que os fatos narrados na denúncia foram comprovados.

Os policiais militares apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoas inocentes.

O embrulho levado à boca por Gabriel, momentos antes da abordagem, continha 32 (trinta e duas) porções de crack. Além disso, foram encontradas outras 13 (treze) porções de cocaína, sendo a porção apreendida com Michele idêntica.

Como visto, a grande quantidade de porções e a forma com que estavam embaladas, prontas para venda, indicam que o entorpecente não se destinava ao consumo próprio, mas sim à comercialização, como o próprio Gabriel admitiu.

Observa-se que Gabriel e Michele já eram conhecidos dos meios policiais. Gabriel, inclusive, é reincidente específico.

Destarte, a abordagem dos réus em ponto de tráfico, a apreensão de entorpecentes e dinheiro sem origem esclarecida em poder de ambos, a tentativa de GABRIEL de esconder entorpecentes dentro da própria boca e de tentar correr ao ser abordado, além de tentar se desfazer de vários eppendorfs de cocaína, aliados ao seu anterior envolvimento com o tráfico, sendo reincidente específico, e a confissão de GABRIEL e MICHELE aos policiais, de que estavam juntos na comercialização das substâncias ilícitas, evidenciam a prática da traficância e confirmam que a droga era destinada à venda, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Diante do exposto, o pedido condenatório veiculado na denúncia é procedente.

III - Dosimetria da pena

1 - MICHELLE DA SILVA LIRA

A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. As drogas apreendidas tratavam-se de crack e cocaína, ambas com alto potencial lesivo, razão pela qual a pena deve ser sopesada com maior rigor. Por esse motivo aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a considerar.

Não há causa de aumento de pena a computar. Presente a causa de diminuição do art.

33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que não tenho por inconstitucional, é de rigor a redução da pena em 2/3. Justifico a redução no grau indicado porque, além de primária, não há qualquer informação do envolvimento da ré com tráfico de drogas em ocasiões anteriores. Os fatos apurados nos autos nº 1500361-03.2022.8.26.0347 são posteriores. Fixo, portanto, a pena em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena final de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-

multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica da ré.

Diante da pena aplicada, em que pese a circunstância judicial desfavorável, mas levando-se em consideração a primariedade, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Por fim, verificando a possibilidade de aplicação do art. 44 do CP, sendo a medida socialmente recomendável diante das condições pessoais da ré, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na prestação pecuniária, de um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais; e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções.

A ré respondeu parte do processo parcialmente presa. Em razão da pena aplicada, não há mais fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

2 - GABRIEL FERNANDO BONATTI

A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. As drogas apreendidas tratavam-se de crack e cocaína, ambas com alto potencial lesivo, razão pela qual a pena deve ser sopesada com maior rigor. Por esse motivo aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser computada. A reincidência e as circunstâncias judiciais negativas afastam a possibilidade de aplicação da causa de diminuição.

Chega-se, pois, à pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no valor mínimo legal, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Diante do montante da pena, inviável aplicação do §2º do art. 387 do CPP.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, que é o único compatível com a gravidade do crime de tráfico de entorpecente, que será explicitada abaixo, de natureza hedionda, bem como pelo fato de que o réu é reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, o que torna imprescindível a fixação de um regime mais severo.

Igualmente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que colocam em risco a paz da sociedade.

É também fator desencadeante de uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos.

Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de diversas famílias. Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser reprimida com maior severidade.

O réu respondeu ao processo preso. Há fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que, com a condenação, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. Ficam ratificados os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, posto que inalterados.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR a ré MICHELLE DA SILVA LIRA, qualificada nos autos, como incurso no crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 194 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas

penas restritivas de direitos consistentes: 1) na prestação pecuniária, de um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais; e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

b) CONDENAR o réu GABRIEL FERNANDO BONATTI, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo legal. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-os, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Decreto, após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, o perdimento dos bens e valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações e anotações de estilo, bem como se oficie à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Matão, 06 de outubro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA